Reglas Generales de Interpretación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)

fppt.com

Regla general de interpretación No. 1

- Los títulos de las secciones y de los capítulos solo tienen un valor indicativo.
- La clasificación se hace en base a los textos de partidas y notas legales de sección y de capitulo.
- Y si no son contraria a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo a las reglas siguientes.

fppt.com

Ejemplo:

- 01.01 Caballos, Asnos, Mulos, y Burdeganos.
- 02.01 Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada.
- 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras parte.

fppt.com

Regla general de interpretación No.2

2ª)Artículos incompletos o sin terminar pero que presenten las características esenciales de completos o terminados.

- Artículos completos o terminados, pero desmotados o sin montar todavía.

2b) Materias puras o mezcladas Manufacturas de una materia determinada, alcanza a las constituidas total o parcialmente por materias diferentes.

fppt.com

Ejemplo: Articulo incompleto o sin terminar pero que presente las caracteristicas de completo o terminado.

Regla 2a)

- Parte superior de calzado sin la parte inferior (suela).
- Ej 1) *Un automóvil desprovisto de sus ruedas*
- Ej 2) *Un automóvil sin moto*

fppt.com

EJEMPLOS: de artículos desmontados o sin montar todavía

- Ej 1) Casos de motocicletas
- Ej 2) Casos de bicicletas
- Ej 3) Abanicos. Cocinas modulares

  y muebles en general, etc.

fppt.com

Regla general de interpretación No. 3

Cuando una mercancía pudiera clasificarse en dos o mas partidas por aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso, la clasificación se realizara como sigue:

3a) La partida mas especifica tendrá prioridad sobre la mas genérica.

3b) Por el carácter esencial si fuera posible determinar.

3c) La ultima partida en orden de enumeración entre las susceptibles de tomarse en consideración.

fppt.com

Ejemplo:

Regla 3

a) Manufactura con un armazon de hierro y espaldar tapizado

o

Silla con armazon de hierro tapizada

fppt.com

- Ej 1) los tenedores de acero están clasificados en la partida 82.15 “*Cucharas, tenedores,…….”* y no en la partida 73.23 *“artículos de uso doméstico…”*
- que debe considerarse como más específica la partida que identifique la mercancía con mayor claridad y según una descripción más precisa y completa.

- Ej 2) <u>neumáticos</u> para bicicletas: partida 40.11 y no en la partida 87.14 que clasifica las partes.
- <u>Asientos</u> para aeronaves: partida 94.01 y no 88.03.

fppt.com

Ejemplo

3b)

- Cenicero con pedestal de mármol y parte superior de vidrio.
- Mercancías en surtidos

fppt.com

Regla general de interpretación No. 4

- Clasificación por analogía (semejanza o parecido)
- Ejemplo: en SA 2002
- Teléfonos celulares como aparatos emisores, con aparato receptor incorporado.

fppt.com

Regla general de interpretación No. 5

Otras disposiciones

- Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se le aplicaran las reglas siguientes:

fppt.com

Continentes y similares

5ª).- Los estuches para aparatos fotográficos, para instrumentos de música, para instrumentos de dibujo y los estuches y continentes similares, especialmente apropiados para contener un articulo determinado, un conjunto un articulo, susceptibles de uso prolongado, que se presenten con los artículos a los que estén destinados, se clasificaran con dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos con ellos, sin embargo, esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que confieran al conjunto el carácter esencial.

fppt.com

Ejemplos:

- Estuches para espejuelos
- Estuches para celulares
- Los demás continentes

fppt.com

Regla general de interpretación No. 5B

- Salvo lo dispuesto en la regla 5 a] anterior, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.

fppt.com

Ejemplos:

- Todo envase necesario para contener una mercancía.

Excepción:

Los envases industriales, tales como: cilindros de GLP de oxigeno, gas cloro, etc.

fppt.com

Regla general de interpretación No. 6

La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que sólo puede compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla, también se aplicaran las notas de sección y de capítulo, salvo disposiciones en contrario.

fppt.com

Ejemplo:

- 0302.90.00 - Hígado, huevas y lechas
- 0403.10.00 - Yogurt
- 8517.12.00 --Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas

fppt.com

Resumen

- Comprobado que se cumplieron las expectativas de este tema.
- Verificar el cumplimiento de las reglas establecidas al inicio.
- ¿Qué importancia tiene el tema tratado el día de hoy, para aplicarlos en su ejercicio profesional?
- ¿Después de los conocimientos adquiridos, están conscientes de los beneficios de aplicar las reglas generales de interpretación?.

fppt.com

GRACIAS!!!!

fppt.com